

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6299/2538

นาง ละม้าย บุญ นิธิ
นาย วิรุณ เมืองด้ วง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

เดิมที่ดินพิพาท ท.เป็นผู้มีสิทธิครอบครองต่อมาท.ถึงแก่กรรมที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกได้ ล.ภายหลังศาลชั้นต้นได้ยึดที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดโจทก์ได้ยื่นคำร้องขัดทรัพย์อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องการที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขัดทรัพย์ของโจทก์ในคดีก่อนเป็นการแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทจำเลยซื้อที่ดินพิพาทหลังจากศาลได้มีคำพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำเลยซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล สิทธิของจำเลยไม่เสียไปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่สวน 1 แปลงเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 จนถึงปัจจุบัน จำเลยบุกรุกเข้าไปในที่ดินของโจทก์แล้วลักเอามะพร้าวจำนวน 30 ผล ราคา 150 บาท ตัดฟันทำลายต้นยางสด 1 ต้น ราคา 500 บาท ต้นยางพารา 11 ต้น ราคา 2,200 บาท เป็นการทำละเมิดต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 2,850 บาทขอให้พิพากษาห้ามจำเลยและ

บริวารเข้าไปเกี่ยวข้องในที่ดินตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องและให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 2,850 บาทแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเป็นที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 191 หมู่ที่ 9 ซึ่งนายทองสิน อินทร์สุทธิ เป็นผู้ มีสิทธิครอบครองเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ต่อมาที่ดินพิพาทได้ตกทอดเป็นมรดกแก่นายเหลื่อม อินทร์สุทธิ ผู้เป็นทายาทนายเหลื่อมได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา จนกระทั่งวันที่ 8 ตุลาคม 2534 จำเลยได้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 613/2520 ของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างนายสงบบ จิตต์เขม้น กับนายเหลื่อม อินทร์สุทธิ จำเลย โดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่เคยคัดค้านหรือร้องขอตทรัพย์ จำเลยมีสิทธิเหนือที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทข้อเท็จจริงฟังยุติได้ว่า เดิมที่ดินพิพาทนายทองสิน อินทร์สุทธิเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ต่อมานายทองสินถึงแก่กรรมที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกให้นายเหลื่อม อินทร์สุทธิ ภายหลังศาลชั้นต้นได้ยึดที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดในคดีหมายเลขแดงที่ 613/2520 ระหว่างนายสงบบ จิตต์เขม้นโจทก์ นาย

เหลื่อม อินทร์สุทธิ จำเลย โจทก์ได้ยื่นคำร้องขจัดทรัพย์อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของ
โจทก์ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง จำเลยซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของ
ศาลได้ในราคา 62,000 บาท เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องขจัดทรัพย์
ของโจทก์ในคดีก่อน เป็นการแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท
จำเลยซื้อที่ดินพิพาทหลังจากศาล ได้มีคำพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยซื้อ
ที่ดินพิพาทโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล สิทธิของจำเลยไม่เสียไป
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 จำเลยจึงเป็นผู้มีสิทธิครอบ
ครองที่ดินพิพาท

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ